РЕКЛАМА

Дело № 1-173/2021

Номер дела: **1-173/2021**

УИН: **27RS0013-01-2021-001055-15**

Дата начала: **30.04.2021**

Дата рассмотрения: **30.08.2021**

Суд: **Амурский городской суд Хабаровского края**

Судья: **Карпеченко Елена Александровна**

Статьи УК: **111**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Остапенко Михаил Владимирович	Статьи УК: 111	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.04.2021
Передача материалов дела судье			30.04.2021
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения			11.05.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		25.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	04.06.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	13.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.07.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.08.2021

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.08.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		30.08.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		30.08.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			02.09.2021
Дело оформлено			24.01.2022

Приговор

дело № 1-173/2021 30 августа 2021г.

(следственный № 12001080038000630)

УИД 27RS0013-01-2021-001055-15

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Амурск

Амурский городской суд Хабаровского края в составе

председательствующего судьи Карпеченко Е.А.

с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Амурска Баженова А.А.,

потерпевшего ШАВ,

подсудимого Остапенко М.В.,

адвоката Римского А.В.,

при секретаре Козловской Т.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Остапенко Михаила Владимировича, 20.09.1981г.р., уроженца <данные изъяты>, гр. РФ, в/о, образование <данные изъяты> классов, женатого, работающего в <данные изъяты> проживающего и зарегистрированного <адрес>, ранее судимого:

-20.10.2009г. Амурским городским судом Хабаровского края (с учетом кассационного постановления Хабаровского краевого суда от 03.06.2010 г., постановления Амурского городского суда Хабаровского края от 17.05.2012г.) по ч. 4 ст. 111 УК РФ к лишению свободы сроком на 6 лет 10 мес., с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 15.09.2015 г. освобожден по отбытию наказания. Решением Облученского районного суда ЕАО от 03.08.2015 г. установлен административный надзор с 20.10.2015 г. по 20.10.2018 г.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Остапенко М.В. умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего, при следующих обстоятельствах:

В р.п. Эльбан Амурского района 06.09.2020 г. в период с 22 час. 30 мин. до 23 час. 55 мин. Остапенко М.В. в состоянии алкогольного опьянения, находясь возле
подъезда <адрес>, с ранее незнакомым ШАА, в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений к ШАА, умышлено, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, не предвидя при этом возможности наступления его смерти, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть её наступление, нанёс ШАА руками и ногой множественные, не менее 10 ударов в голову, причинив телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмой, с входящими в неё повреждениями:

- ушибленными ранами в области левой надбровной дуги (1) и лобной области справа (1),

- гематомой подглазничной области слева и справа,

- ссадинами области лица (без указания локализации),

- переломами костей носа, левой дуги скуловой кости, передней и наружной стенок верхнечелюстной пазухи слева,

- диффузного аксонального повреждения головного мозга (отек и набухание головного мозга, кровоизлияние в области мозолистого тела с формированием скопления жидкости (ликвора) над областью лобных и височных долей, разрывы и неравномерная окраска аксонов и («аксональные шары»), осложнившегося развитием посттравматических изменений головного мозга (смешанная энцефалопатия дисциркуляторная, гипоксическая, очаг ишемического некроза мозолистого тела), пневмонией, отеком и набуханием ткани головного мозга с последующей его дислокацией, причинившие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека,, состоят в прямой причинно-следственной связью со смертью потерпевшего,

а также причинил телесное повреждение в виде:

- ссадины в области грудной клетки (без указания локализации), которое не причинило вреда здоровью, так как не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности.

Смерть потерпевшего ШАА наступила 20.10.2020 г. в 10 час. 10 мин. в нейрохирургическом отделении КГБУЗ «<данные изъяты> в результате закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся развитием ряда осложнений, в том числе, отека и набухания ткани головного мозга с последующей его дислокацией.

Подсудимый Остапенко М.В. в судебном заседании по объему предъявленного обвинения виновным себя признал, частично, т.к. не было прямого умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему, и смерти потерпевшему не желал.

Далее пояснил, что с РНА проживали совместно по её адресу, на протяжении года. С детьми наладил отношения, поэтому и РВА плакала в суде, не могла ничего сказать, относится, как к родному.

06.09.2020 г. жена с младшей дочкой приехали от бабушки. Встретил их, и пошел по делам. По поводу согласия регистрации брака был организован ужин. Примерно в 19 час. РНА позвонила, и через 20-30 мин. пришел, взяв по пути водки 250 гр. Во время ужина выпил три рюмки. Чувствовал себя абсолютно трезвым. Примерно в 23 час. собака попросилась гулять. С женой направились в сторону подстанции, где безлюдно, собака была в намордник и со строгим ошейником. На поводке вел её сам, потому что жена в силу малого веса, удержать её не смогла бы. Назад возвращались примерно через 10-25 минут. Как поворачивать к дому идет дорога к школе, вот на этом повороте собака приостановилась, а жена прошла вперед метров семь-восемь, и там из-за куста вылетел этот обезумевший человек. Даже не знал на тот момент кто это,т.к. знал всех местных хулиганов. Не понял, пьяный он был или нет. Он стал оскорблять жену, овцой, кричал, чтобы она шла к нему,

выкрикивая намерения сексуального характера. Когда сделал ему замечание, он в ответ стал высказывать намерения сексуального характера в отношении него и жены. Жена спряталась за спину, собака кидалась на потерпевшего с рыком, вставала на дыбы. ШАА,увидев, что собака ничего не может сделать, т.к. держал её на коротком поводке, стал пинать собаку, обскакивая приставными шагами, то влево, то вправо. Махал руками, то ли жену схватить хотел, то ли в голову ударить им обоим, и не давал пройти. Собака тоже мешала продвигаться к дому, потому что кидалась в его сторону. И так на протяжении 15-20 минут. С потерпевшим избегал физических контактов и моральной ругани. Спрашивал только, что ему надо, и чтобы оставил их в покое. Когда дошли до дома, старшая дочь стояла на балконе, жена крикнула ей, чтобы вызвала полицию. Потерпевший в это время продолжал кидаться. Прижались к дому, шли по дорожке вдоль дома, жена взяла под руку, и возле угла, как поворачивать во двор, потерпевший схватил её за олимпийку, дернул, и она упала на землю. В этот момент навстречу со двора выбежала дочь жены. Попросил её забрать собаку, снял с себя футболку, чтобы ШАА не дернул. Увидел так же двоих мужчин на углу дома. Они стояли на тротуаре, рядом у них бутылка. Решил, что может они вместе пили, и он, видимо, отошел за гаражи, расположенные недалеко. Потерпевший в это время двигался к ним наперерез скачками, размахивал руками, пытался схватить кого-нибудь. Жена начала вызывать полицию. Двое мужчин услышали, что приедет полиция, отошли в сторону угла, а потерпевший назад от подъезда.

Жена, испугавшись, сняла с собаки намордник, чтобы сдержать потерпевшего, и начала полицию вызывать. Он услышал, отошел назад. А дальше видит, что полиция не едет, вновь стал высказывать оскорбительнее слова, угрожая завалить обоих и начал подходить, ударил собаку по морде. Тут жена пытается его оттолкнуть, но он хватает её за руки. Тогда и нанес ему первый удар, когда он стоял. После первого удара сам его завалил, или он упал, не знает. Просто дернул его на себя, держа за шею. После того, как повалил его на землю, не дал возможности ничего предпринять, обезвредил его, ударив дважды, когда он упал. А потом, почувствовав боль в ноге, подумал, что он ударил ножом. Потом еще два-три раза ударил потерпевшего и пошел к тем двоим мужчинам, потому что надо было быстро все сделать. Т.к., если они втроем, против одного, то оставить жену и дочь в опасности не мог. Они бы просто втроем забили бы, как говядину. Двое мужчин в это время удары не наносили и никому не угрожали. Но решил, что они начнут наносить удары, потому что они не ушли, а только отошли в сторону, так понимает, пытались забрать ШАА. После того, как нанес удары ШАА, мужчины разбежались.

Вернулся к потерпевшему, попытался его еще ногой ударить, но не попал, потому что жена помешала. Раза 4-5,может, и попал, но не все в голову, где-то в грудь. Все в спешке было, и не целился. Жена с дочкой отталкивали. Пытался нанести два удара ногой потерпевшему, который лежал на земле и не вставал, из-за боли в ноге, потому что это уже был нервный срыв, эмоциональный порыв. Просто защищал свою семью, когда он высказывал угрозы, что завалит и изнасилует, предпринял меры, чтобы он этого не сделал, и, быть может, перегнул палку.

Собака продолжала кидаться, тогда взял за ногу ШАА и оттащил. Потом подошел к нему, увидел, что он в себя не приходит, кровь потекла из носа. Перевернул его на бок, чтобы кровью не захлебнулся. Вызвал «скорую», чтобы зафиксировали, потому что думал он убежит, и некого будет потом привлекать. У жены сел телефон, сказал её дочери подняться за телефоном, и вызвать «скорую». Жена сказала дочери, чтобы она завела его домой. Домой пришел всего трясло, в первый раз видел такого наглого, который вообще ничего не боится. Сказал жене, что, наверное, эти двое были с ним, на троих решили девочку сообразить, это хорошо, что пошли с женой с собакой гулять, а, если бы дочка пошла, затащили бы за гаражи.

Утром проснулся, болит нога, вся постель в крови, думал, что потерпевший ножом ударил, а жена сказала, что это собака укусила. Изначально подумал, что она так сказала, чтобы не пошел его искать, потому что думал, что он либо со скорой убежит, либо от подъезда. С утра встал, пошел по делам.Потом позвонила жена, что хотят видеть в полиции. Спросил, что случилось, жена говорит, что потерпевший в больнице. Явился, и дал объяснение, рассказывая всё. Но АДС и следователь С. фиксировали то, что считали

нужным, указав и адрес проживания в другом доме. Так же сказали говорить жене с дочкой, иначе посадят его. По заявлению жены так и не опросили, и проверку начали провдить после того, как арестовали, и, когда видео, которое доказывало противоправные действия потерпевшего, уже не было,и двух свидетелей не смогли установить.

После оглашения протоколов допроса подозреваемого, обвиняемого от 29.09.2020г. (т. 1. л.д. 166-169, 178-180) пояснил, что эти показания следователем М. были перепечатаны с объяснения, по совету С, немного откорректированы, добавлено про болезнь и то, что потерпевший жену оскорблял, и как это воспринял реально. А так же то, что жена пошла, гулять с собакой одна, а потом вышел сам. Подписал протокол, лишь бы жену с дочками отпустили. Настаивал так же на следственном эксперименте, чтобы дать полные показания. Не внес изменения, потому что не было грамотного адвоката, а сам юридически неграмотный. Так же предлагал М., если потерпевший в больнице, может,оказать ему помощь лекарствами, но она посмеялась, сказав, что его прокапают, от алкоголя и на примирение придется пойти, в связи с тем, что он так себя вел.

После оглашения протокол допроса обвиняемого от 25.03.2021 г.(т.1 л.д. 226-238) пояснил, что не говорил о мужчинах, которые стояли рядом, т.к. хотел дать показания собственноручно, но следователь отказывала и был в таком волнении, все происходило на протяжении двух часов.

Так же пояснил, что оставил жену одну возле потерпевшего и не боялся, что мужчины, убежав, вернуться, потому что они просто обезумили от страха и бросили своего друга.

Допрошенный в ходе предварительного следствия 25.09.2020 г. (т. 1 л.д. 166-169) вину по ч.1 ст. 111 УК РФ признал полностью и пояснил, что 06.09.2020 г. в период с 19 час. до 20 час. пришел в гости к РНА, проживающей <адрес>, где вместе стали употреблять спиртное. В период с 23 час. до 23 час. 30 мин. РНА пошла гулять с собакой на улицу, а сам остался ждать её. Примерно через 10 минут пришла дочь РНА – РВА, и рассказала, что, стоя на балконе, она увидела, как какой-то мужчина кричит на маму и пристает к ней. Вместе с ней пошел на улицу, где на крыльце подъезда находилась РНА и неизвестный мужчина, который кричал на неё и выражался грубой нецензурной бранью в её адрес, а также кричал, чтобы она шла к нему, и он будет её иметь. Разозлился на этого мужчину, так как он оскорблял РНА Его слова в адрес РНА воспринял, реально. Спросил у него, что ему нужно. Мужчина стал выражаться грубой нецензурной бранью. После этого подошел к нему и нанес удар кулаком левой руки в область волосистой части головы, от удара мужчина упал на землю. Упав, мужчина продолжал оскорблять грубой нецензурной бранью. Подошел и нанес ему не менее 3 ударов кулаками по голове. РНА и её дочь стали оттаскивать от мужчины, при этом пытались успокаивать. Мужчина, лёжа на земле, продолжал высказываться грубой нецензурной бранью. Вырвался из рук РНА и её дочери, подбежал к мужчине и нанес еще не менее 3 ударов ногой по голове. После этого мужчина замолчал. РНА с дочерью подбежали и вновь оттащили от него. Затем снова подошел к мужчине, взял его за ногу и оттащил от подъезда на дорогу, так как собака РНА, которая была на улице, кидалась на него. РНА сказала дочери, чтобы она увела его домой. РНА осталась на улице дожидаться скорую медицинскую помощь, которую она вызвала. Мужчина оставался лежать на дороге в районе последнего подъезда. Когда РНА зашла домой,рассказала, что мужчину забрали на скорой помощи в больницу. После этого РНА взяла свои кроссовки и его туфли и постирала их в стиральной машине-автомат. После стирки туфли расклеились, и утром 07.09.2020 г. она их выкинула на помойку. 07.09.2020 г. позвонил сотрудник полиции и пригласил в отделение р.п. Эльбан для разбирательства по факту нанесения телесных повреждений неизвестному мужчине.

Допрошенный в ходе предварительного следствия 29.09.2020 г. (т. 1 л.д. 178-180) при определении виновности к ч.1 ст. 111 УК РФ, вину признал полностью.

Допрошенный в ходе предварительного следствия 25.03.2021 г. (т.1 л.д. 226-238) вину по ч.4 ст.111 УК РФ не признал, ранее данные показания подтвердил, указав, что в протоколы допросов отражены не в полном объеме. Умышленно не причинял тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В вечернее время 06.09.2020г. с женой вышел на улицу, погулять с

собакой. Гуляли неподалеку от их дома <адрес>. Когда шли по улице, то из-за дерева навстречу выскочил неизвестный мужчина, который стал вести себя, агрессивно, говорил жене, чтобы она шла к нему, высказывая намерения сексуального характера. В этот момент находился рядом с женой, в руке держал поводок, удерживая собаку. Возмутили слова этого незнакомого мужчины, сказал, чтобы он шел отсюда и не лез к ним. Мужчина продолжил свое неадекватное поведение. После чего, находясь уже возле их подъезда, жена стала кричать, стоящей на балконе дочери, чтобы она позвонила в полицию, так как здесь неадекватный мужчина. После этого дочь вышла из подъезда. Когда с женой, её дочерью и неизвестным мужчиной находились у подъезда, то он стал также и в отношении РВА высказываться нецензурными словами, непонятными угрозами в её адрес. Несмотря на то, что находился вместе с ними, мужчина вел себя очень смело, вызывающе, по его внешнему виду и речи понял, что он пьяный. Не видел, чтобы у потерпевшего в руках находился какой-либо предмет или оружие. Ему лично потерпевший никаких ударов не наносил, но, видя его неадекватное поведение, посчитал, что даже, если они просто соберутся и уйдут, не дай бог что-то случится, поскольку он кричал, что завалит. В чей адрес это конкретно было высказано, так и не понял. Не понимал, что конкретно нужно мужчине. В один момент, так как мужчина не отставал, находился прямо напротив него, потерпевший стоял, нанес ему один удар левой рукой в подбородок. Он упал на землю, лицом вниз, продолжая выражаться нецензурной бранью. Тогда подошел к нему, наклонился и правой рукой, сжатой в кулак, нанес потерпевшему еще 3 удара. Куда приходились удары, точно сказать не может, потерпевший в этот момент закрывал лицо руками, бил туда. Может, по руками попадал, может, по голове. Потом ногой нанес еще три удара в область рук, которыми потерпевший закрывал голову. Ногой повреждения нанес, чтобы наверняка предотвратить его действия и угрозы. Других повреждений ШАА не наносил. После чего поднялся в квартиру. Не осознавал того, что при нанесении ударов рукой и ногой в голову человека можно причинить тяжкий вред здоровью, полагал, что можно причинить какой-либо вред,но, т.к. не эксперт, какой именно не знал.

По окончании допроса собственноручно дополнил, что 06.09.2020 г. жена дала согласие официально зарегистрировать отношения. Так как она с младшей дочерью в этот день приехала с п. <данные изъяты>, встретил их на железнодорожном вокзале примерно в 15 час. 30 мин. и отвез домой. В связи с согласием выйти замуж, она решила приготовить ужин, но им с дороги нужно было привести себя в порядок, ушел по делам. В 20 час. жена позвонила и сказала, что все скоро будет готово. Минут через 20-30 пришел. По пути купил в магазине чекушку водки, чтобы выпить за принятое решение, которого ждал на протяжении года. За ужином символически выпил примерно 100 гр., при этом оставаясь абсолютно трезвым.

В начале 00 час. собака попросилась гулять, и, чтобы дочь не ходила, так как было уже поздно, пошли с женой. Пошли вдоль дороги в сторону подстанции. Всю дорогу радовались и обсуждали дальнейшую семейную жизнь. На повороте на дорогу, ведущую в сторону дома, задержался, так как собака остановилась по нужде, а жена прошла вперед на 10-20 метров, и в этот момент из-за кустов, растущих с левой стороны дороги, выскочил потерпевший и начал кричать жене, называя,овцой, чтобы шла к нему, высказывая намерения сексуального характера. Жена отскочила в сторону,позвав его, так как в темноте потерпевший его не увидел. Спросил у мужчины, что ему надо. В этот момент потерпевший кинулся в его сторону и выкрикнул оскорбительное слово. Пес с рыком залаял, и это на момент сбило его пыл. Но в ту же минуту, убедившись, что пёс его не кусает, находится в наморднике и на коротком поводке, начал издевательски этим пользоваться, как бы смело, насмехаясь, пинать пса, и махать руками, пытаясь то ли схватить за шиворот, то ли ударить. Так же кричал, что завалит. В чей адрес, его или собаки, сказать не может, жена спряталась за него. Потерпевший обскакал слева, чтобы схватить жену, но не удалось, перескочил с правой стороны, пытаясь схватить её, с криком, оскорбляя овцой, высказывая намерения сексуального характера. И на протяжении всего пути до дома, препятствуя их продвижению, всячески пытался схватить жену и отдернуть её от него, так как она пряталась за него. Он кружил скачками вокруг на протяжении 15-20 минут, оскорбляя его и жену, не давал пройти к дому, кричал, что завалит. Подойдя ближе к задней части дома, жена окрикнула дочь, которая в этот момент находилась на балконе, чтобы она вызвала полицию,что какой-то мужик домогается. На потерпевшего и это не произвело никакого воздействия, лишь

добавило агрессии, и он продолжил с криками «мусорилы» попытки схватить жену, и на повороте во двор схватил жену за олимпийку, дернул, и она упала на дорогу. Жена подскочила с земли и прижалась, обнял её одной рукой, а другой продолжал удерживать собаку, которую пинал потерпевший. В этот момент с подъезда выбежала дочь, отдал ей поводок. Снял с себя футболку, чтобы лишить потерпевшего возможности схватить, либо повалить на землю, так как напрашивалась мысль, что он вооружен, поэтому так бесстрашен и нацелено продолжал преследовать и высказывать свои намерения совершить половой акт с женой. С женой и её дочерью проследовали к подъезду, потерпевший приставными шагами на расстоянии следовал за ними. Остановившись напротив, продолжил свои угрозы и оскорбления. Встал перед женой и её дочерью. В этот момент жена с большим трудом по номеру 112 вызвала полицию. Намерения, высказывания и угрозы потерпевшего воспринял, реально, так как иначе он бы не преследовал. И, когда он вновь сказал, что совершит половой акт с женой и её дочерью, понял, что помощи не дождутся, и от крайности, чтобы предотвратить его противоправные действия и аморальное поведение, нанес телесные повреждения. Умысла на причинение тяжкого вреда здоровью и, тем более, наступления смерти, не имел. Нанес один удар кулаком левой руки вскользь в подбородок, отчего потерпевший упал на него чуть правее, и сразу закричал при падении, как от боли, и закрыл лицо и голову руками. В этот момент, обступив потерпевшего шагом вправо, нанес ему 3-4 удара кулаком правой руки под его левую руку, так как его лицо в этот момент находилось там. В этот момент почувствовал резкую жгучую боль в наружной части правого бедра. После, обступив его, нанес два удара ногой в область закрытой руками, головы, чтобы нейтрализовать его действия, так как посчитал, что это он порезал. После оттащил его на тротуар за ногу, так как собака лаяла и кидалась на него. Оказалось, что жена от страха сняла с собаки намордник. После сказал жене, чтобы она вызывала скорую медицинскую помощь. Со слов жены, дочь завела домой, а жена осталась ждать скорую медицинскую помощь.

Утром проснулся в залитой кровью постели, нога болит. Подумал, что потерпевший порезал, но жена сказала, что укусила их собака. После этого привел себя в порядок, ушел по делам. После обеда пришел в отделение полиции, где дал объяснение.

Сопоставление показаний подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия, допрошенного впервые после событий 07.09.2020 г.- 25.09.2020г., 29.09.2020г., 25.03.2021г., и в суде об обстоятельствах причинения потерпевшему тяжких телесных повреждений, количестве нанесенных ударов, и их локализации позволяет сделать вывод, что показания подсудимого менялись с течением времени, по мере ознакомления с представленными доказательствами. Изменение подсудимым по истечении времени своей позиции по предъявленному обвинению и в ходе судебного следствия в более выгодную для себя сторону обусловлены и наличием большого времени на обдумывание защитной позиции и свидетельствуют о стремлении найти способ, избежать ответственности за содеянное с целью опорочить доказательственное значение, изобличающих его виновность фактов.

Оснований для признания протоколов допроса подсудимого в ходе предварительного следствия недопустимым доказательством по делу, не имеется, протоколы соответствует требованиям УПК РФ, и Остапенко был допрошен, в том числе, с участием адвоката КАП Добросовестное отношение адвоката к выполнению своих профессиональных обязанностей законом презюмируется, поэтому участие адвоката при допросах подсудимого, ордер и подписи адвоката в протоколах допроса являются гарантиями того, что в протоколах были записаны именно такие показания подозреваемого, обвиняемого какие он фактически дал, без искажений. Протоколы допросов по форме и содержанию соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, подписаны им и адвокатом. Как следует из материалов уголовного дела, допросы были проведены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в присутствии адвоката, со стороны которого фактов нарушения норм адвокатской этики не установлено. Отводов адвокату подсудимый не заявлял, при этом разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ и процессуальные права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, каких-либо замечаний, по существу изложенных в протоколах показаний, а также по процедуре проведения следственных действий каких-либо замечаний, заявлений и жалоб, в том числе, об оказании давления с целью понуждения к даче показаний, ни перед началом, ни в ходе допросов, ни после их окончаний от Остапенко

и адвоката так же не поступило. Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что подсудимый был вынужден давать показания против себя, либо о самооговоре, в материалах дела не содержится.

Остапенко был предупрежден о том, что его показания будут использованы в качестве доказательства по делу, даже, если в дальнейшем от этих показаний откажется, а, кроме того, по окончании допросов Остапенко, было заявлено об удостоверение правильности изложенных в них записей, содержащие подписи и адвоката. О даче ложных показаний в ходе следствия не заявлял. Таким образом, требования уголовно-процессуального закона при допросе подозреваемого, обвиняемого Остапенко на стадии предварительного следствия не нарушены.

Показания подсудимого в ходе предварительного следствия и в судебном заседании суд признает допустимыми доказательствами, так как они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, но достоверными в той части, в какой они согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, а именно, в части даты и места причинения потерпевшему тяжких телесных повреждений, количества нанесенных телесных повреждений потерпевшему, посткриминальных действиях.

А, кроме того, в ходе предварительного следствия согласно заявлению подсудимого от 07.10.2020г. (т.1 л.д. 183), замена адвокат КАП на адвоката Римского А.В. была произведена, в связи с заключением соглашения.

Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами по делу, так

- потерпевший ШАВ в судебном заседании пояснил, что, о произошедшем узнал, когда сын попал в больницу г. <данные изъяты>. До этого сын находился в командировке в р.п. Эльбан, с бригадой, работал по ремонту электрики. В какой организации они работали, не знает.Где они жили в п. Эльбан, не знает. В г. <данные изъяты> проживали с сыном рядом, к нему ходил каждую неделю. Не может сказать, что сын злоупотреблял алкоголем. В состоянии алкогольного опьянения ему надо было идти спать. Действительно, жена Остапенко предлагала деньги, от которых отказался.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 110-114, л.д. 119-123) пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ г. от сына стало известно, что ему предложили работу в р.п. Эльбан в должности <данные изъяты>, и он уехал на заработки. Находясь там, сын постоянно звонил и рассказывал, как обстоят дела. Он перестал выходить на связь 07.09.2020 г., его абонентский номер был недоступен. Стал переживать за него, подумал, что с ним могло что-нибудь случиться там, поэтому спустя 3 дня, обратился с заявлением в отделение полиции г. <данные изъяты> по факту розыска сына.

Примерно в середине сентября 2020г. позвонил сотрудник полиции
и сообщил, что в КГБУЗ «<данные изъяты>находится мужчина в бессознательном состоянии, который был доставлен из р.п.
Эльбан и что, возможно, это сын. Прибыв больницу, узнал своего сына. От сотрудника полиции стало известно, что сыну какой-то мужчина нанес телесные повреждения в р.п. Эльбан, и он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Данных о личности мужчины, который нанес сыну телесные повреждения, не знает. От врачей больницы стало известно, что сын пришёл в себя, но разговаривать, а также передвигаться не мог. 21 и 22 октября 2020 г. также приезжал в больницу и передавал для сына подгузники. 23.10.2020г. снова приехал в больницу, и от врачей больницы стало известно, что сын умер 20.10.2020 г. ;

-свидетель ОНА (брак зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ.) в судебном заседании пояснила, что 06.09.2020 г. приехала от бабушки, встретил Остапенко и приехали домой. В этот день дала согласие выйти за него замуж, и решила организовать ужин. Остапенко выпил 2 рюмки водки примерно в 20 час. 30 мин. В двенадцатом часу ночи пошли гулять с собакой, породы кавказец. Между домами и в переулках нет никакого освещения. Вышли на центральную дорогу. Остапенко держал собаку. Собака остановилась по нужде, и он чуть-чуть отстал, а сама пошла дальше. Впереди есть высокое дерево, как кусты, из них и выскочил пьяный, неадекватный мужик. Встал, с ноги на ногу и кричит, чтобы шла к нему, и

он изнасилует, выражаясь нецензурной бранью. Крикнула Остапенко, он подошел, собака начала кидаться, но мужчина не отходил. Сама всё это время была за спиной Остапенко. И так, двигаясь спиной, подходили к дому. Всё это время мужчина нецензурно выражался, что он убьет всех, уже около дома схватил за олимпийку, разорвал её, упала. Остапенко подхватил. Спряталась опять за него. Перед тем, как зайти за угол дома, старшей дочери,которая в это время стояла на балконе, сказала, чтобы она вызвала полицию. Она попробовала, но не смогла дозвониться и спустилась.

Всё началось около подъезда, ШАА не давал пройти. Когда подошли к подъезду, там сидели, где вход в магазин, перед камерами, двое мужчин, около них был велосипед, они распивали спиртное. Эти мужчины были вместе с потерпевшим, но не встали,и не остановили ШАА. Когда сама дозвонилась на 112, то поясняла оператору, что преследует мужчина, угрожает, кидается, ведет себя неадекватно. Испугалась за дочь и за себя, т.к. никогда не видела таких агрессивных людей.

ШАА около подъезда пинал собаку, кидался, не давал зайти в подъезд. Остапенко ударил его, он упал лицом вниз. Пыталась оттащить Остапенко от потерпевшего. Первый раз Остапенко вырвался, второй раз уже его забрала.

Видела, что Остапенко оттащил ШАА, чтобы собака на него не кинулась, сама в этот момент сняла намордник собаке, и она укусила Остапенко за ногу. Он подумал, что ШАА что-то воткнул в ногу.Остапенко оттащил ШАА, подошел к мужчинам, спросить с ними он или нет, но они убежали. Собаку держала дочь, она не могла отвести её домой,т.к. боялась за Остапенко и за неё. Потом дочь повела Остапенко домой,а сама осталась ждать полицию и «скорую». Пришла домой, уложила Остапенко спать, потому что его трясло.

В ходе следствия демонстрировали видеозапись с камер наблюдения,но не всю,а отрывки. Видеозапись просматривала и давала свои пояснения следователю, что видела,сколько раз ударил Остапенко, примерно три-четыре. Но в протоколе допроса указано большее количество ударов, в том числе, и ногами. Не могла видеть этого, так как было темно, и не видела точно, попадал ли Остапенко в голову ШАА. Так же не говорила, что ШАА бился головой. Следователь сказала, что так говорит экспертиза, и всё должно быть так.

Следователю так же рассказывала, что погибший угрожал изнасилованием и убийством. Это зафиксировала в своем заявление, которое написала сразу на месте. Подписала протокол, т.к. следователь сказала, что надо подписывать и Остапенко больше не будет дёргать и дали зарегистрировать брак.

Так же в ходе предварительного следствия говорила о том, что Остапенко знакомый и 04 сентября был в гостях, потому, что следователи сказали, что он должен проживать по-своему адресу. А так же потому, что не думали, что так закончится, не хотели Остапенко впутывать, испугалась за него, поэтому первоначально сказала, что Остапенко не было, сказала, что сама толкнула ШАА. А на утро приехали снова полицейские, и уже в отделении сказала правду.

Так же отцу потерпевшего предлагала деньги на похороны, но их не взял.

Допрошенная в ходе предварительного следствия 25.09.2020г. (т.1 л.д. 124-126) поясняла, что 06.09.2020г. в период с 19 час. до 20 час. в гостях был Остапенко, с которым вместе употребляли спиртное. Дети были в своей комнате. В период с 23 час. до 23 час. 30 мин. вышла с собакой, погулять. Когда гуляла, то из кустов у поворота дороги выскочил неизвестный мужчина возраста примерно 40 лет, от которого был сильный запах алкоголя.Мужчина стал кричать, что тут делает и, чтобы уходила отсюда, выражался грубой нецензурной бранью в её адрес. Сказала ему, чтобы он отстал, и пошла в сторону своего подъезда. Мужчина пошел следом и продолжал кричать. Когда подходила к подъезду, увидела, что дочь стоит на балконе и видит, что пристает мужчина. Крикнула, чтобы она вызвала полицию. Когда подходила к подъезду, мужчина опять подошел и стал приставать к собаке, пинал её по морде. В это время из подъезда вышла дочь и Остапенко. Когда Остапенко вышел из подъезда, то спросил у мужчины, что ему нужно. Мужчина стал

выражаться грубой нецензурной бранью в адрес Остапенко. После этого Остапенко ударил его кулаком в область головы, он упал на землю. С дочерью стала оттаскивать Остапенко от мужчины и успокаивать его. Мужчина лежал на земле и что-то говорил, но что именно, не слышала, так как пыталась успокоить Остапенко, но он вновь побежал к мужчине. В это время отвлеклась на собаку. Успокоив собаку, с дочерью опять стали оттаскивать Остапенко от лежащего на земле мужчины, пытаясь успокоить его. Но не получалось. Остапенко схватил мужчину за ногу и оттащил его от подъезда на дорогу, так как собака порывалась укусить лежащего мужчину. Снова оттащили Остапенко от мужчины. С дочерью завела Остапенко в подъезд, и они поднялись домой. А сама подошла к мужчине и стала ждать приезда сотрудников полиции и скорой помощи, которых вызвала дочь. По приезду бригады скорой помощи, они увезли его в больницу р.п. Эльбан. Когда зашла домой, рассказала Остапенко, что мужчину забрали в больницу. После этого взяла свои кроссовки и туфли Остапенко, так как они были грязными, и постирала их. После стирки туфли Остапенко расклеились, и утром 07.09.2020г. выкинула их на помойку. Остапенко переночевал, а утром 07.09.2020 г. ушел.

Допрошенная в ходе предварительного следствия 23.02.2021 г. (т.1 л.д. 127-132) поясняла, что 06.09.2020г. совместно с детьми и сожителем Остапенко находились дома. Примерно в 23 час. с Остапенко пошли гулять с собакой на улицу. Когда гуляли с собакой, то из кустов, находящихся в примерно в 150 метрах от входа в подъезд, выскочил неизвестный мужчина, стал кричать, выражаться в её адрес
нецензурной бранью, пытался напасть, хватал за кофту. ШАА не видел Остапенко, поскольку он находился позади неё. С Остапенко отошли от ШАА ко входу в подъезд №, ШАА продолжил идти за ними. На балконе квартиры стояла дочь, которой сказала вызвать полицию. Потом дочь вышла из подъезда и сказала, что не может дозвониться, тогда сама позвонила на номер 112 и вызвала сотрудников полиции. В этот момент ШАА стал бить по морде собаку, продолжал выражаться нецензурной бранью в её адрес. Остапенко повалил ШАА на бетонную дорожку перед подъездом и несколько раз ударил кулаком по лицу. Остапенко пытался защитить, поскольку ШАА оскорблял её, нецензурно выражался. Когда Остапенко бил ШАА, то он не вставал, ударить в ответ Остапенко не пытался. ШАА, как лежал, так и продолжал лежать, что-то говорил, продолжал выражаться нецензурной бранью в отношении них. Не помнит, чтобы Остапенко бил ШАА ногой, возможно, была тогда в стрессовом состоянии, поскольку сильно испугалась ШАА и его слов, агрессивного поведения. С дочерью пытались остановить Остапенко, чтобы он не бил ШАА, преграждали ему путь, удерживала за руки. Спустя примерно минут 15 дочь с Остапенко ушли домой. Сама осталась дожидаться приезда скорой медицинской помощи и полиции. ШАА все время до приезда «скорой» продолжал лежать на земле, не двигался, что-то говорил.

При воспроизведении видеозаписи пояснила, что видеозапись фиксирует участок местности перед входом в подъезд №, а так же часть крыльца у входа в магазин «<данные изъяты>».Зафиксировано, как ШАА, стоя у входа в подъезд №, выражался нецензурной бранью в отношении неё. Остапенко, одетый в шорты, на голове кепка, обутый в обувь, взяв руками ШАА в области шеи сзади, опрокинул его на забетонированную дорожку перед входом в подъезд. ШАА лежал правом боку, левая сторона головы обращена к Остапенко, правая прижата к бетонной поверхности. Остапенко, находясь в положении стоя, левой рукой держа за ворот одежды ШАА, приподнимая над бетонной дорожкой голову ШАА и, удерживая в таком положении, нанес кулаком правой рукой сверху вниз не менее 6 ударов в голову ШАА. В момент нанесения ударов ШАА не сопротивлялся, каких-либо действий не совершал.

Потом Остапенко вновь нанес сверху вниз 2 удара в голову ШАА, отводя руку назад. При каждом ударе голова потерпевшего соударялась о бетонную поверхность. В момент нанесения ударов ШАА не сопротивлялся, руками не закрывался, не защищался, не совершал каких-либо действий, находился без движения, но продолжал выражаться нецензурной бранью в их адрес.

Затем Остапенко подошел к лежащему на правом боку ШАА, находясь в положении стоя, возле головы ШАА, нанес сверху вниз левой ногой, обутой в обувь 2 удара в голову

ШАА. В момент нанесения ударов ШАА находился без движения, не сопротивлялся, руками не закрывался, не защищался, не совершал каких-либо действий, при этом что-то говорил.

Остапенко взял за ногу ШАА и волоком перетащил на несколько метров от входа в подъезд №, влево к пешеходной дорожке, напротив
подъезда №. Когда Остапенко перетащил ШАА к пешеходной дорожке, в место, которое не зафиксировала видеокамера, то Остапенко ШАА больше не бил. Дочь и Остапенко зашли в подъезд. Сама осталась с ШАА ждать приезда «скорой» и полиции. ШАА так и лежал, не вставал;

- свидетель РВА в судебном заседании пояснила, что Остапенко проживал в их семье около года, отношения с ним хорошие.

Всё произошло 06.09.2020г. в период с 23 час. до 00 час. Стояла на балконе, когда услышала мамин голос, что она кричит. Балкон выходит на перекресток дорог, на противоположную от подъезда сторону. Выглянула в окно, и увидела, что неизвестный мужчина кидается, кричит, выражается нецензурной бранью, пытается схватить маму, а она пряталась за Остапенко, который держал собаку на поводке. Мама сказала вызвать полицию. Позвонила на 112, но не смогла дозвониться. После этого спустилась на крыльцо, мама начала звонить в полицию. Когда вышла на крыльцо подъезда, увидела,что мама с Остапенко стояли около стены, он прижимал маму к стенке и держал собаку, в этот момент мужчина размахивал руками, бил собаку по морде ногами и руками. Когда потерпевший наносил удары по морде собаке, собака была в намордник. Собака большая, около трех лет возраста. ШАА кричал, что нападет на маму, изнасилует, оскорблял маму.

После этого Остапенко нанес удар ШАА, который стоял,потом он упал, начал вскрикивать, угрожал нецензурной бранью, и Остапенко еще несколько раз его ударил, когда он лежал. После удара, когда упал потерпевший, он уже не вставал и не пытался встать. Не видела, чтобы ШАА в отношении Остапенко наносил, либо пытался нанести какие-либо удары. С мамой начали оттягивать Остапенко от мужчины, и пытаться завести его в подъезд. Когда успокаивали его, мужчина лежал на земле и кричал, что он встанет и изнасилует, оскорблял Остапенко, что он не той ориентации. Остапенко нанес еще несколько ударов, после чего с мамой оттащили его, и мама сказала завести его домой. Завела и спустилась к маме за собакой. Потом вызвали полицию, «скорую» и стали ждать.

Давала первый раз неправдивые показания, что Остапенко был дома,и только потом, когда мама кричала, с ним спустились. Так рассказывала потому, что испугалась, что Остапенко привлекут. С мамой обсуждала, что говорить сотрудникам полиции.

Почему в протоколах допросов не поясняла, что потерпевший угрожал маме изнасилованием, и говорил Остапенко, что он нетрадиционной ориентации, пояснить не смогла. Так же следователю говорила о том, что зафиксировано на видеозаписи при её осмотре, но удары ногой в голову потерпевшему не видела.

Допрошенная в ходе предварительного следствия 25.09.2020г. (т.1 л.д. 137-140) поясняла, что 06.09.2020 г. в период с 19 час. до 20 час. в гости пришел мамин знакомый Остапенко, с которым мама стала выпивать спиртное на кухне, сама с сестрой была в своей комнате. В период с 23 час. до 23 час. 30 мин. мама пошла гулять с собакой. Сестра уже спала, сама была в зале, а Остапенко сидел в кухне. Когда мама ушла с собакой, вышла на балкон, поговорить по телефону. Когда разговаривала, то увидела, что какой-то мужчина подошел к маме и стал на неё кричать. Закончила разговор по телефону и стала вызывать полицию. Позвонила по номеру 112 и сообщила, что неизвестный мужчина не пускает женщину в подъезд. После этого побежала в кухню к Остапенко, и рассказала уведенное. После этого с ним вышли на улицу. Возле подъезда находилась мама и неизвестный мужчина, который кричал на маму, выражаясь грубой нецензурной бранью в её адрес. Испугалась. Остапенко что-то сказал мужчине, но что именно, не запомнила. Мужчина стал выражаться грубой нецензурной бранью и в адрес Остапенко. После этого Остапенко подошел к мужчине и ударил его кулаком левой руки в область лица. В это время собака стала бросаться, и вместе с мамой стали успокаивать её. Когда повернулась, то увидела, что мужчина лежит на земле, а Остапенко стоял рядом с ним. С мамой стали оттаскивать

Остапенко от мужчины и успокаивать его. Затем мама передала собаку на поводке, которую пыталась завести домой, но не получилось. Потом повернулась и увидела, что Остапенко взял за ногу лежащего на земле мужчину и оттащил его от подъезда на дорогу. С мамой оттащили Остапенко от мужчины, и завели в подъезд. Потом вместе с ним поднялась в квартиру. А мама осталась ждать приезда сотрудников полиции и скорой помощи, которых вызвала. Когда с мамой заводили Остапенко в подъезд, видела, что мужчина, лежал на земле и не шевелился. Впоследствии от мамы стало известно, что мужчину забрали в больницу р.п. Эльбан.

Допрошенная в ходе предварительного следствия 23.02.2021 г. (т.1 л.д. 141-146) поясняла, что примерно в 23 час. Остапенко с мамой пошли гулять с собакой. Через некоторое время вышла на балкон и услышала, как неизвестный мужчина кричит на маму. Мама, увидев её на балконе, сказала вызвать службу 112, но не смогла дозвониться. Вышла на улицу. Мама и Остапенко стояли у входа в подъезд №, ШАА стоял напротив, выражался нецензурной бранью в адрес мамы, бил собаку по морде. Остапенко повалил ШАА на бетонную дорожку перед подъездом и несколько раз ударил кулаком по лицу. ШАА лежал, что-то говорил, продолжал выражаться нецензурной бранью. Вместе с мамой пытались остановить Остапенко, чтобы он не бил ШАА, преграждали ему путь, мама удерживала его за руки. Спустя примерно 15 мин. с Остапенко пошли домой, а мама осталась ждать полицию и скорую помощь.

При воспроизведении видеозаписи пояснила, что видеозапись фиксирует участок местности перед входом в подъезд №, а так же часть крыльца у входа в магазин «<данные изъяты>». Зафиксировано, как ШАА, стоя у входа в подъезд №, выражался нецензурной бранью в отношении мамы. Сама уже находилась на улице с мамой и Остапенко. Остапенко, одетый в шорты, на голове кепка, обутый в обувь, взял руками ШАА в области шеи сзади и опрокинул ШАА на забетонированную дорожку перед входом в подъезд. ШАА лежал на правом боку, левая сторона головы обращена к Остапенко, правая прижата к бетонной поверхности. Остапенко, находясь в положении стоя, левой рукой держал за ворот одежды ШАА, приподнимая над бетонной дорожкой голову ШАА и, удерживая в таком положении, нанес кулаком правой рукой сверху вниз не менее 6 ударов в голову ШАА. В момент нанесения ударов ШАА не сопротивлялся, каких-либо действий не совершал.

Потом Остапенко вновь нанес сверху вниз 2 удара в голову ШАА, отводя руку назад. При каждом ударе голова потерпевшего соударялась о бетонную поверхность. В момент нанесения ударов ШАА не сопротивлялся, руками не закрывался, не защищался, не совершал каких-либо действий, находился без движения, но продолжал выражаться нецензурной бранью в их адрес.

Затем Остапенко подошел к лежащему на правом боку ШАА.И, находясь в положении стоя, возле головы ШАА, нанес сверху вниз левой ногой, обутой в обувь 2 удара в голову ШАА. В момент нанесения ударов ШАА находился без движения, не сопротивлялся, руками не закрывался, не защищался, не совершал каких-либо действий, при этом что-то говорил.

Остапенко взял за ногу ШАА и волоком перетащил на несколько метров от входа в подъезд №, влево к пешеходной дорожке, напротив
подъезда №. Когда Остапенко перетащил ШАА к пешеходной дорожке, в место, которое не зафиксировала видеокамера, то Остапенко ШАА больше не бил. Остапенко и мама разговаривали, рядом бегала собака. Потом с Остапенко зашли в подъезд. А мама осталась ждать приезда «скорой» и полиции. ШАА так и лежал, не вставал;

- свидетель АДС в судебном заседании пояснил, что был конец лета – начало осени 2020 года. Ночью поступил вызов, приехал в <адрес>. На дороге лежал человек в крови, на голове была кровь, и рядом лужа крови. Возле подъезда находилась РНА с дочерью, и собакой породы овчарка, без намордника. Собаку держала дочь РНА.

Вскоре подъехала скорая, и увезли потерпевшего. После пригласил РНА в автомобиль, она пояснила, что потерпевший стал до неё докапываться, был скандал, что он пытался её бить, выражался нецензурной бранью. Подошел какой-то мужчина, начал

заступаться за неё, толкнул ШАА, он упал, а мужчина ушел. О том, что потерпевший угрожал ей изнасилованием, либо убийством, не говорила. На ней не было побоев, тем более, как бы он мог это сделать, если рядом была собака. Спросил, имеет ли она к ШАА претензии, она сказала, что нет, писать заявления не желает.

На следующее утро была изъята запись с видеокамеры, где видно, что возле подъезда находятся четверо - ШАА, Остапенко и две женщины, собака также была с ними. Остапенко наносит удар ШАА, он падает, сколько раз Остапенко наносил ударов, не помнит, он бил уже лежачего. Женщины его несколько раз пытались успокоить, но он не успокаивался, бил его по голове, вроде, даже ногами. Потом оттащил на дорогу, где и был найден ШАА. Было установлено, что наносил все эти удары Остапенко. Седьмого числа утром еще не знали, что это был Остапенко, и он сам никак не мог прийти в отдел полиции. Сначала нашли РНА и узнали, что это её сожитель.

Снимал на свой смартфон видеозапись с монитора в магазине. И на видео не были зафиксированы иные лица на месте происшествия, кроме ШАА, Остапенко и двух девушек.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т. 1 л.д. 149-151) пояснял, что с 09 час. 06.09.2020 г. до 09 час. 07.09.2020 г. находился на суточном дежурстве в составе следственно-оперативной группы. 06.09.2020 г. в период с 23 час. до 23 час. 30 мин. в дежурную часть ОП (дислокация рп. Эльбан) ОМВД России по Амурскому району поступил вызов из ЕДЦС о том, что неизвестный мужчина, находясь возле <данные изъяты> подъезда <адрес>, не впускает в подъезд РНА По прибытию во двор <адрес>, увидел, что на дороге в районе подъезда № лежит мужчина, у которого имелась рана на голове. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Также около подъезда находилась РНА, которая пояснила, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не впускал её в подъезд, оскорблял. После чего за неё заступились двое неизвестных мужчин и оттолкнули мужчину, он упал на дорогу и ударился головой о землю, потерял сознание. При визуальном осмотре двора <адрес> было установлено, что около подъезда № расположен магазин «<данные изъяты>», на фасаде которого имеется камера наружного видеонаблюдения. Данная камера направлена на вход в магазин, а также на подъезд №. Утром 07.09.2020г. прибыл в магазин просмотреть видеозапись. В ходе просмотра видеозаписи за 06.09.2020 г. установлено, что в период с 23 час. до 23 час. 30 мин. около подъезда № <адрес> мужчина в кепке наносил другому мужчине телесные повреждения. После чего мужчина в кепке оттащил за ногу другого мужчину на дорогу, затем зашел в подъезд. Так как в момент нахождения в магазине отсутствовал собственник ПВГ, то изъять видеозапись не представилось возможным, в связи с чем, видеозапись снял на свой смартфон. Впоследствии в ходе проведенных ОРМ было установлено, что мужчина в кепке, который наносил телесные повреждения неустановленному на тот момент мужчине, является Остапенко. После установления местонахождения Остапенко был доставлен в отделение полиции для дачи объяснения, в ходе которого ему была показана видеозапись на смартфоне с камеры видеонаблюдения. После чего видеозапись удалил со смартфона, в связи с ненадобностью;

- свидетель ПВГ в судебном заседании пояснил,в ходе предварительном следствии давал правдивые показания.

Его магазин находится по адресу <адрес>. Магазин не работает ночью. Освещения магазина не было. Камера подсветку не имеет. Вход в магазин расположен снаружи, рядом с подъездом, отдельное крыльцо.

Дату и месяц не помнит, это было в 2020г. Пришёл полицейский, сказал, что совершено какое-то нарушение и надо, посмотреть видеокамеры. Показал ему видеокамеры, он там что-то переписывал, снимал, сказал подписать, подписал. Копию видеозаписи на диск делал сотрудник полиции. События, которые просматривали на видеозаписи возле подъезда, по времени длились минут десять. Сотрудник полиции в его присутствие всё это записал. Сам ничего не доставал и не давал ему изымать. Лично на лазерный диск копию не снимал, это сделал сотрудник полиции. На файлах видеозаписи время не соответствовало действительности. Камеры были установили за два- три дня до событий, с угла дома, чтобы было видно крыльцо и территорию, и не выставили правильное время.

На видеозаписи помнит, что шли какие-то люди, потом ещё какие-то шли. Был ли с ними потерпевший или нет, сказать не может. Сначала два человека были, потом они куда-то ушли. И примерно через 2-3 минуты со стороны угла дома появилась девушка, она шла с собакой в подъезд, мимо камеры. За ней шел пьяный мужчина, приставал, хватал за плечи, за майку. Ночь была, толком ничего и не видел. В его движениях, вроде, были какие-то угрожающие действия. Понял это по тому, что он же не просто закурить у неё просил. Определил и агрессивное поведение мужчины, при отсутствии освещения, так как там падал откуда-то свет. Потом увидел, как она к подъезду подошла. В это время рядом с ней не было никого.

Допрошенный в ходе предварительного следствия (т.1 л.д. 152-154) пояснял, что в собственности имеется продуктовый магазин «<данные изъяты>», расположенный <адрес>. На фасаде магазина справа от входа установлена камера наружного видеонаблюдения, которая охватывает вход в магазин, а также подъезд № <адрес>. 07.09.2020 г. позвонил сотрудник полиции, который сообщил, что ему необходима видеозапись с камеры видеонаблюдения за 06.09.2020 г. Сразу же прибыл в магазин. Сотрудник полиции пояснил, что 06.09.2020 г. в период с 23 час. до 23 час. 30 мин. около подъезда № <адрес> неизвестному мужчине были нанесены телесные повреждения. При совместном просмотре увидел, что 06.09.2020г. неизвестный мужчина наносит телесные повреждения неизвестному мужчине. Также там находились две неизвестных девушки. Видеозапись за 06.09.2020г. была перенесена
на CD-R диск,и видеозапись была изъята сотрудником полиции в помещении магазина протоколом осмотра места происшествия, в котором собственноручно поставил свою подпись.

Изложенное, объективно подтверждается исследованными в ходе судебного заседания доказательствами:

Из протокола осмотра места происшествия от 07.09.2020г. (т. 1 л.д. 37-40), фототаблицы (т.1 л.д.41-42) установлено, что при осмотре участка дороги, расположенного возле подъезда № <адрес>, на асфальте имеется пятно бурого цвета, внешне похожее на кровь. На момент осмотра над магазином «<данные изъяты> расположенным у подъезда № <адрес>, имеется камера видеонаблюдения. Участвующая в ходе осмотра РНА пояснила, что 06.09.2020г. в период с 23 час. до 00 час. 30 мин. гуляла с собакой, когда пристал неизвестный мужчина, который шел за ней до дома. Во дворе дома заступились 2 мужчин. В этот момент отвлеклась на собаку, а, повернувшись, увидела, что мужчина, который приставал лежит на дороге, а 2 мужчин убегают.

Из протокола осмотра места происшествия от 07.09.2020 г. (т.1 л.д. 57-59), фототаблицы (т.1 л.д. 60) установлено, что при осмотре помещения магазина «<данные изъяты>» по адресу <адрес>, был изъят диск с видеозаписями с камеры видеонаблюдения.

Из протокола осмотра предметов от 10.02.2021г. (т. 1 л.д. 241-243), фототаблицы (т. 1 л.д. 244-247), постановления о признании и приобщении вещественных доказательств от 25.03.2021 г. (т.1 л.д. 250-251) установлено, что был осмотрен и приобщен к делу в качестве вещественного доказательств CD-R диск с двумя видеозаписями.

Из справки КГБУЗ «<данные изъяты> от 07.09.2020 г. (т. 1 л.д. 34) установлено, что в отделение челюстно-лицевой хирургии с побоями доставлен неизвестный мужчина. Диагноз при поступлении: перелом скуловой кости слева со смещением отломков, перелом костей носа, ушибленные раны лба справа, левой брови.

Из заключения эксперта № 1036 от 25.12.2020г. (т.2 л.д. 10-25) установлено, что потерпевшему ШАА были причинены телесные повреждения в виде: ушибленных ран (2) в области левой надбровной дуги (с кровоизлиянием в
подлежащие мягкие ткани) и правой лобной области (по меддокументам), консолидированный фрагментарный перелом левой скуловой дуги со смещением фрагмента, консолидированный фрагментарный перелом костной части носа, диффузное аксональное повреждение головного мозга: разрывы и неравномерная окраска аксонов, «аксональные шары». Данные телесные повреждения составляют единую тупую травму головы, могли

образоваться от воздействий тупых твердых предметов. Состоят в причинной связи со смертью расцениваются как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Смерть ШАА наступила от отека-набухания и дислокации головного мозга, осложнивших течение закрытой тупой травмы головы.

Ввиду отсутствия данных о возможном падении (динамика падения, характер поверхности, область контакта и т.д.) высказаться о возможности причинения обнаруженных повреждений не представляется возможным. Каких-либо заболеваний, приведших к смерти ШАА, не обнаружено.

Из заключения экспертов № 072 от 11.03.2021 г. (т.2 л.д. 49-76) установлено, что причиной смерти ШАА явилась закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся развитием ряда осложнений, в том числе, отека и набухания ткани головного мозга с последующей его дислокацией. Смерть ШАА, согласно данным представленной медицинской документации, констатирована в условиях стационара в 20.10.2020 в 10:10.

У ШАА, исходя из давности, локализации и механизма образования имелись следующие повреждения в виде-

закрытая черепно-мозговая травма:

-ушибленные раны в области левой надбровной дуги (1) и лобной области справа (1),

- гематомы подглазничной области слева и справа,

- ссадины области лица (без указания локализации),

- переломы костей носа, левой дуги скуловой кости, передней и наружной стенок верхнечелюстной пазухи слева,

- диффузное аксональное повреждение головного мозга (отек и набухание головного мозга, кровоизлияние в области мозолистого тела с формированием скопления жидкости (ликвора) над областью лобных и височных
долей, разрывы и неравномерная окраска аксонов и «аксональные шары»), осложнившаяся развитием посттравматических изменений головного мозга (смешанная энцефалопатия дисциркуляторная, гипоксическая,очаг ишемического некроза мозолистого тела), пневмонией, отеком и набуханием ткани головного мозга с последующей его дислокацией.

Данные повреждения составляют единую тупую травму головы, могли образоваться незадолго до момента обращения за медицинской помощью 06.09.2020 г. в 23 часа 55 минут (но не более чем за 3-5 суток). Комплекс повреждений возник как минимум от четырех травматических воздействий (удар, соударение) тупого твердого предмета (предметов), где точками приложения силы явились - лобная область справа(1), область левой надбровной дуги(1) область носа(1) и левой скуловой кости(1). Высказаться об индивидуальных признаках травмирующего предмета (предметов) по представленным данным не представляется возможным.

В объем черепно-мозговой травмы входят все указанные повреждения, и разделить их не представляется возможным, так как все повреждения имеют аналогичную возможную давность возникновения, и локализация наружных повреждений не противоречит механизму формирования первичных внутречерепных изменений.

Кроме того, особенности строения черепа и заложенной в нем биологической системы (головной мозг с его нервными связями) таковы, что тяжелая травма головного мозга приводит к полной дезорганизации его работы, при этом каждое последующее травматическое воздействие (удар/соударение/трение) усиливает действие предыдущего, меняя морфологическую. А соответственно и клиническую картину в сторону утяжеления состояния.

Повреждения, входящие в ЗЧМТ, состоят в причинной связи со смертью и применительно к живым лицам расцениваются, как причинившие тяжкий вред здоровью человека, по признаку опасности для жизни, а в данном случае приведшие к смерти;

-ссадина в области грудной клетки (без указания локализации).

Данное телесное повреждение, могло образоваться в любой момент до первичного обращения за медицинской помощью (но не более чем за 15 суток, учитывая усредненные сроки заживления конкретных повреждений по литературным данным), от одного и более тангенциального воздействия (скольжения или трение) тупого твердого предмета (предметов). Высказать об индивидуальных признаках травмирующего предмета (предметов) по представленным данным не представляется возможным.Данное повреждение не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью человека.

Выявленные повреждения,в том числе и о состоящие в прямой причинной связи со смертью ШАА, могли образоваться при совокупных обстоятельствах, зафиксированных на предоставленной видеозаписи. Разграничение воздействий в данном случае невозможно по причине того, что строение черепа и заложенной в нем биологической системы(головной мозг с его нервными связями) таковы, что тяжелая травма головного мозга приводит к полной дезорганизации его работы, при этом каждое последующее травматическое воздействие (удар/соударение/трение) усиливает действие предыдущего, меняя морфологическую, а соответственно и клиническую картину в сторону утяжеления состояния.

Кроме того, у ШАА, кроме ЗЧМТ и её осложнений, установлено наличие распространённого атеросклероза, подострого трахеита и пролежней, но данные заболевания не состоят вы прямой причинной связи со смертью.

Исследовав доказательства в их совокупности, суд считает их достоверными и достаточными для вывода о виновности подсудимого.

Доводы стороны защиты об отсутствие доказательств наличия у Остапенко прямого умысла, на причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшие смерть потерпевшего, суд признает несостоятельными и опровергаемыми совокупностью исследованных доказательств по делу.

Иная позиция стороны защиты на этот счет основана не на чем ином, как на собственной интерпретации исследованных доказательств и признания их важности для дела, без учета установленных ст. 87, 88 УПК РФ правил оценки доказательств и для подсудимого такую позицию суд оценивает, как избранный способ защиты. О несостоятельности и недостоверности показаний подсудимого свидетельствует и тот факт, что на различных стадиях предварительного следствия и в ходе судебного заседания, данные версии интерпретировались в различных вариантах и видоизменялись подсудимым, в соответствии с последовательным их опровержением предоставляемыми доказательствами.

Умысел подсудимого на причинение тяжких телесных повреждений потерпевшему, доказан характером всех его действий и, наступившими последствиями.

Действия по нанесению тяжких телесных повреждений были волевыми, продолжительность наносимых ударов, способ, характер и локализация телесных повреждений, безусловно, свидетельствуют о том, что Остапенко понимал, что его действия опасны для жизни и здоровья потерпевшего, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий в виде смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть, а также о том, что в момент причинения телесных повреждений, Остапенко полностью руководил своими действиями, отдавал им отчет, наступления смерти потерпевшего подсудимый не желал, но с учетом его возраста, образования, уровня развития, профессионального и жизненного опыта, должен был и мог предвидеть, и не мог не

осознавать, что им совершаются противоправные действия, опасные для жизни и здоровья ШАА.

Об умысле подсудимого причинить тяжкий вред здоровью потерпевшему так же свидетельствуют интенсивность его действий, адресность, то есть направленность ударов именно в жизненно -важную область человека- голову, когда руками и ногой нанес не менее 10 ударов, с достаточной силой, указывает на умышленность и целенаправленность преступных действий Остапенко,что подтверждалось и воспроизведенной видеозаписью, которые доказывают тяжесть полученных потерпевшим телесных повреждений, и его смерть. То, что смерть потерпевшего наступила не сразу, не влияет ни на оценку направленности умысла подсудимого при нанесении им ударов потерпевшему, ни на квалификацию его действий, поскольку преступный результат - тяжкий вред здоровью и смерть ШАА наступила от действий подсудимого.

Наличие иного телесного повреждения у потерпевшего-ссадины в области грудной клетки, свидетельствует об интенсивности действий со стороны посягавшего Остапенко, в результате многократных ударных воздействий, указывающих на то, что местами приложения травмирующей силы явились различные области и части тела пострадавшего.

Отсутствие у подсудимого Остапенко телесных повреждений после драки с потерпевшим, а так же то, что подсудимый не обращался за медицинской помощью после драки, свидетельствует о том, что действия потерпевшего, вопреки доводам стороны защиты, не являлись угрозой для жизни и здоровья подсудимого.

Таким образом, при наличии достаточных и убедительных данных, суд приходит к выводу о том, что подсудимый Остапенко в ходе ссоры из личных неприязненных отношений умышленно, реализуя внезапно возникший умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни ШАА, нанес потерпевшему множественные, удары в область головы, причинив ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни, которые привели к смерти ШАА. А, кроме того, как установлено из сведений приговора Амурского городского суда от 20.09.2009г., подсудимый Остапенко ранее занимался боксом.

Представленная стороной защиты справка фельдшера здравпункта «Медицинская часть №» ФКУЗ МСЧ-<данные изъяты> ФСИН России о том, что подсудимый поступил в ПФРСИ при ИК<данные изъяты> УФСИН России по <данные изъяты> 29.09.2020г. с остаточными явлениями укушенной раны (собаки) в области правого бедра, не свидетельствует о том, что, имеющееся у него повреждение было причинено именно собакой 06.09.2020г.

Так же, из протоколов просмотра видеозаписи следует, что с видеозаписи были сделаны и фотокадры, на которых подробно зафиксированы действия свидетелей и подсудимого, а также визуально очевидное последствие от ударов, нанесенных в голову ШАА, когда он упал и не двигался. Кроме того, после просмотра видеозаписи в ходе предварительного следствия свидетелями и подсудимым в суде, замечаний не поступало.

Доводы стороны защиты об отсутствии мотива в действиях Остапенко, обусловленного личными неприязненными отношениями, суд признает несостоятельными, т.к. мотив действий подсудимого – на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему, установлен, исследованными в суде доказательствами, признанными достоверными, а именно: показаниями свидетелей и самого подсудимого о том, что став очевидцем поведения ШАА, который нецензурными словами оскорблял свидетеля ОНА, решил разобраться с ним. По делу установлено, что Остапенко с потерпевшим знакомы не были, конфликт между ними был скоротечным по времени, возник по инициативе Остапенко и, как установлено, в том числе и видеозаписью, воспроизведенной в судебном заседании, в момент начала конфликта Остапенко с потерпевшим, никто не препятствовал свидетелю ОНА зайти в подъезд, т.к. потерпевший находился на значительном расстояние от входа в подъезд.

Доводы стороны защиты о правомерности действий Остапенко, который реально опасался угрозы посягательства на свою жизнь и здоровье и своей семьи, т.к. ШАА высказывал угрозу убийством, как в отношении свидетелей,так и подсудимого Остапенко, а так же изнасилования в отношении свидетелей ОНА и РВА, высказывался неприличными словами и в адрес подсудимого, суд отвергает как надуманные и голословные, опровергаемые не только показаниями свидетелей ОНА и РВА, данные ими в ходе предварительного следствия, когда поясняли о том, что ШАА скандалил, выражаясь нецензурной бранью, но и сведениями, зафиксированными в заявлении свидетеля ОНА 07.09.2020г. начальнику полиции(т.1 л.д. 46) о принятии мер к мужчине, который 06.09.2020г. в период с 23 час. 30 мин., находясь с торца <адрес>, скандалил, выражался нецензурными словами в её адрес, а так же сведениями книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях ОП (дислокация р.п. Эльбан) (т.1 л.д. 50-53), согласно которым 06.09.2020г. в 23 час. 30 мин. поступило сообщение от дежурного ЕДЦС, что возле <адрес>, мужчина не пускает женщину в подъезд, показаниями свидетеля АДС о том, что с заявление об угрозе убийством и изнасилования свидетель ОНА не обращалась.

Так же опровергается воспроизведенной в судебном заседании видеозаписью, согласно которой в 23:10 зафиксировано, что потерпевший ШАА, находясь возле подъезда на значительном расстояние от входной двери в подъезд,где стоит свидетель ОНА с собакой, пытался нанести удар рукой собаке по морде, которая без намордника, лает на действия потерпевшего. Затем собака не фиксируется камерой наблюдения. В период с 23:11:14 до 23:11:39 зафиксировано, что в указанный период потерпевший стоял, никаких активных действий не предпринимал, когда в 23:11:40 стремительно в кадре первой появилась свидетель ОНА с собакой без намордника, за ней подсудимый Остапенко. Свидетель вплотную подошла к потерпевшему, и собака кинулась на ШАА, укусив его за правую руку. Одномоментно Остапенко схватил потерпевшего за ворот одежды и кинул на асфальт. После чего, лежащему нанес 6 ударов кулаком в голову. В момент нанесения ударов ШАА не сопротивлялся, руками не закрывался, не совершал каких-либо действий, находился без движения. Свидетели ОНА и РВА оттащили подсудимого, удерживая его,но Остапенко вырвался и вновь нанёс 2 удара кулаком в голову ШАА, после чего в 23:12 вышел из зоны фиксации камер видеонаблюдения, возвращаясь в 23:12:15. И в 23:12:19 вновь, подойдя к лежащему потерпевшему, с силой нанес 2 удара сверху вниз ногой, обутой в обувь в голову, когда к нему вновь подбежала свидетель ОНА, отталкивая от потерпевшего. Собака свидетеля, как в моменты нанесения подсудимым ударов руками и ногой потерпевшему ШАА, так и в момент, когда Остапенко за ногу оттаскивал потерпевшего от подъезда, находилась со спины ШАА, рядом со свидетелем РВА, и к Остапенко не подходила.

Зафиксированные видеозаписью события,опровергают показания свидетелей ОНА, РВА и подсудимого о том, что ШАА около подъезда пинал собаку, не давал им зайти в подъезд, и, когда подсудимый наносил лежащему ШАА удары в голову кулаком, свидетель ОНА сняла намордник собаке, и она укусила Остапенко за ногу, а подсудимый решил, что это был удар потерпевшего, возможно ножом.

С момента конфликта потерпевшего с собакой, камерой видеонаблюдения зафиксировано, что на протяжении с 23:10 до 23:12:45 собака находилась без намордника и к Остапенко не приближалась. А так же на крыльце магазина отсутствуют люди, распивающие спиртное, и нет велосипеда.

Кроме того, согласно сообщению МКУ «Управление гражданской защиты от 29.10.2020г. (т.1 л.д. 89), звонки по Системе- 112, 06.09.2020г. поступали с номеров № в 23 час. 26 мин. и с № в 23 час. 31 мин. с заявлением о нападении пьяного мужчины, который не дает зайти им в подъезд <адрес>, в обоих случаях голос был женский.

Суд учитывает показания свидетеля ПВГ о том, что на видеокамере не было установлено правильное время, этим и объясняется, что, исходя из временного периода звонков и видеозаписи, в момент сообщения службе 112, потерпевший ШАА, получив тяжкие телесные повреждения, уже был обездвижен и лежал на тротуаре.

Доводы свидетелей РВА и ОНА в судебном заседании о том, что при просмотре видеозаписи в ходе предварительного следствия они не поясняли о нанесении ударов ногой в голову, т.к. было темно, и не могли этого видеть, суд считает безосновательными.

Условия освещенности, видимости и обстановки на месте происшествия, как установлено судом при воспроизведении видеозаписи, являлись достаточными для фиксации действий Остапенко.

Из протоколов допросов свидетелей так же усматривается, что каждый из них со своими показаниями ознакомился и удостоверил их правильность, о незаконном воздействии, при изложении ими сведений в протоколах допросов на них, было заявлено ими только в суде. А, кроме того, утверждения свидетеля ОНА, что она была вынуждена дать неправдивые показания, чтобы разрешили регистрацию брака, опровергается и представленной справкой ЗАГСа, согласно которой заявление РНА было принято 03.11.2020г. и государственная регистрация брака была проведена 26.02.2021г., в связи с карантином по распространению коронавирусной инфекции в месте содержания Остапенко.

Кроме того, свидетели РВА и ОНА не зная заключение экспертизы по ШАА, которая была проведена 25.12.2020г. и 11.03.2021г. дали 25.09.2020г. и 23.02.2021г. соответствующие с выводами экспертиз показания о локализации, направлении травматических воздействий, характере повреждений у потерпевшего, описывая последовательность причинения ударов действиями подсудимого, тем самым давали соответствующее с выводами экспертиз показания о механизме, количестве нанесенных телесных повреждений, о локализации, характере повреждений у потерпевшего, в результате действий Остапенко.

Противоречия в показаниях подсудимого, свидетелей ОНА, РВА в суде и на предварительном следствие в части места начала конфликта с ШАА и его обстоятельств, обстоятельств нанесения ударов потерпевшему, так же свидетельствуют по истечению длительного времени со дня совершенного преступления Остапенко, их стремление скорректировать свои показания с целью опорочить доказательственное значение, изобличающих виновность Остапенко фактов, стремление найти способ помочь избежать ответственности за содеянное, а так же, в силу имеющихся между ними семейных отношений, обеспечить подсудимым, не имеющееся в действительности, алиби.В связи с чем, суд не принимает за доказательство эти показания, в части алиби подсудимого, как не совпадающие между собой, и противоречащие совокупности доказательств по делу, приведенных выше.

При проверке приведённых показаний свидетелей ОНА, РВА, данные в ходе предварительного следствия, путём их сопоставления друг с другом у суда не возникает сомнений в истинности заключаемых в них сведений.Как следует из этих показаний, о времени, месте и способе совершения преступления, инкриминируемого подсудимому Остапенко, мотиве этого преступления и его последствиях свидетели фактически сообщили одни и те же сведения, которые по- своему содержанию дополняют и подтверждают друг друга.

Суд признает показания свидетелей ОНА, РВА допустимыми доказательствами, так как они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, но достоверными в той части, в какой они согласуются между собой и подтверждаются другими доказательствами по делу, а именно, в части даты и места совершения преступления, до и посткриминальных действиях Остапенко, а именно, что 06.09.2020г. в ночное время Остапенко, в состоянии алкогольного опьянения, находясь возле подъезда № <адрес>, в ходе конфликта, на почве личных неприязненных отношений к ШАА нанес множественные удары ногой и руками в область головы потерпевшего.

Доводы свидетелей ОНА, РВА, и подсудимого о месте начала конфликта потерпевшего с Остапенко опровергаются и показаниями свидетеля ПВГ, который в судебном заседании подтвердил факт того, что в ходе воспроизведения видеозаписи было видно, что примерно за 2-3 мин. до момента появления в кадре свидетеля ОНА и потерпевшего, проходили какие-то люди, после которых, мимо крыльца магазина к подъезду, с собакой на поводке, подошла свидетель ОНА, одна, когда за ней шел в нетрезвом

состояние потерпевший. Иных лиц в этот момент, в том числе, подсудимого Остапенко, свидетеля РВА и мужчин, выпивающих на крыльце магазина, не было.

Доводы стороны защиты о том, что по черно-белой видеозаписи невозможно определить попадали ли удары ногой в голову потерпевшего, суд признает несостоятельными, опровергаемыми совокупностью исследованных доказательств по делу, а так же воспроизведенной видеозаписью, которой зафиксированы действия Остапенко, наносившего удары ногой именно в голову потерпевшего.

Доводы стороны защиты о признании недопустимым доказательством по делу видеозаписи, т.к. изъятие произведено с нарушением УПК РФ, а кроме того, в материалах дела имеется диск с видеозаписью 2 файлов разного временного объема и не полного содержания, суд признает несостоятельными, и не свидетельствует о недостатках доказательственной базы по данному уголовному делу.

Согласно ст. 144,145 УПК РФ, обязанности по приему и проверке сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении, а также по принятию процессуального решения возложены, в том числе, на дознавателя и орган дознания.

В соответствии с п.24 ст.5 и п.1 ч.1 ст. 40 УПК РФ органом дознания являются органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения) полиции.

Исходя из указанных положений УПК, любой оперуполномоченный, которому поручено проведение проверки в порядке ст. 144 - 145 УПК, является дознавателем, что подтверждается оглашёнными письменными доказательствами по делу- рапортом АДС от 07.09.2020г. об обнаружение признаков преступления с резолюцией врио начальника ОП(дислокация р.п. Эльбан) ОМВД России по Амурскому району(т.1 л.д. 27,33,82).

На основании ч. 1 ст. 144 УПК РФ дознаватель вправе в ходе проверки сообщения о преступлении истребовать документы и предметы и изымать их в порядке, установленном УПК РФ.

Как следует из части 1 статьи 176 УПК РФ, осмотр места происшествия производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Часть 2 указанной статьи УПК РФ допускает производство осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела. Таким образом, осмотр места происшествия признается прямо закрепленным в уголовно-процессуальном законе средством собирания достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Протокол осмотра места происшествия от 07.09.2020г. (т.1 л.д. 57-59), проведенный оперуполномоченным АДС, в ходе которого была изъята видеозапись событий 06.09.2020г., составлен в соответствии с требованиями ст.166,176, 177, 180 УПК РФ, предусматривающей порядок производства осмотра места происшествия, уполномоченным лицом. В протоколе содержатся сведения о том, в каком месте и при каких обстоятельствах было произведено изъятие диска с видеозаписью видеонаблюдения, который был так же упакован и опечатан.

Доводы свидетеля ПВГ в судебном заседании, что копирование видеозаписи на СД-диск производил сам сотрудник полиции, опровергаются подписанным им протоколом осмотра места происшествия, содержащего подписи и свидетеля, а так же фототаблицей, на которой запечатлён свидетель с СД-диском в руках.

Вопреки мнению стороны защиты, протокол осмотра места происшествия не содержат неполноты и противоречий, что ставило бы под сомнение изложенные в них данные, имеющие существенное значение для дела.

Протокол осмотра предметов от 10.02.2021г. (т.1 л.д.241-243) содержит указание о том, что при осмотре диска с видеозаписью, целостность упаковки не нарушена. На данном диске было воспроизведено 2 файла. Длительность видеозаписей составила соответственно

2 мин. 18 сек. и 2 мин. 25 сек. После окончания просмотра видеозаписи, диск был упакован и опечатан.

Кроме того, при допросе свидетелями ОНА (РНА) Н.А., РВА 23.02.2021г. осматривалась изъятая видеозапись, содержащая события совершенного преступления (т.1 л.д. 127-132,141-146), целостность упаковки не нарушена. После окончания просмотров видеозаписи, диск был упакован и опечатан.

Доводы стороны защиты о необъективности предварительного расследования, обвинительном уклоне, неполноте проведенного расследования и упущениях в собирании доказательств в период досудебного производства по делу, фальсификации материалов уголовного дела: так, видеозапись представлена в искаженном виде, показания свидетелей ОНА, РВА, подсудимого Остапенко изложены с обвинительным уклоном, не установлены иные свидетели по делу, не проведена с подсудимым проверка показаний на месте, за что следователь Г. была снята с дела, ходатайство обвиняемого Остапенко от 15.02.2021г. о проведении проверки показаний на месте было рассмотрено следователем 24.03.2021г., в нарушение требований ст. 121 УПК РФ (т. 2 л.д. 104), не проводилась ситуационная экспертиза, выводы органа расследования о виновности Остапенко основаны на искаженном восприятии содержания его действий без проведения по делу судебно-технической экспертизы видеозаписей, суд признает несостоятельными, поскольку не установлено обстоятельств, указывающих на чью-либо заинтересованность в осуществлении уголовного преследования подсудимого, а также существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, допущенных органами предварительного следствия при производстве по делу, в том числе, нарушений, влекущих признание недопустимыми доказательств, положенных в основу настоящего приговора.

Согласно ст. 38 УПК РФ следователь является самостоятельной процессуальной фигурой и вправе сам направлять ход расследования дела, принимать решения о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа.

25.09.2020г. было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (т.1 л.д.1). Из постановления об изъятии уголовного дела от 24.10.2020г. (т.1 л.д.3), постановления о принятии уголовного дела к производству от 24.10.2020г. (т.1 л.д.4) установлено, производство по данному делу было поручено следователю Г..

18.11.2020г. постановлением Амурского городского суда в отношении Остапенко М.В. мера пресечения в виде заключения под стражей была продлена на основании ходатайства следователя Г. с указанием, в том числе, о необходимости проверки показаний на месте с обвиняемым Остапенко (т.1 л.д. 204).

01.12.2020г. уголовное дело постановлением руководителя СО ОМВД России по Амурскому району (т.1 л.д. 5) было изъято у следователя Г. в целях распределения нагрузки между следователями и передано следователю С. (т.1 л.6), которой с учетом заключения эксперта о причине смерти потерпевшего ШАА и в соответствие с требованиями ст. 151 УПК РФ было передано в следственный комитет (т.1 л.д.7-8,9-10). И следователями СК, в производстве которых находилось уголовное дело, ходатайства Остапенко о проверке показаний на месте от 15.02.2021г., от 30.03.2021г. (т.2 л.д.104, 109) были рассмотрены и в удовлетворении отказано (т.2 л.д.105-107,110-111).

То, что в протоколах допросов свидетелей, подсудимого Остапенко нет отражения иных подробных показаний, не свидетельствует о недостоверности изложенных в них сведений, не является основанием для их признания недопустимым доказательством. К тому же, указанная в каждом протоколе фраза, что "по существу уголовного дела могу показать следующее..", свидетельствует о волеизъявлении каждого из указанных свидетелей и подсудимого дать показания, о том, что каждому из них известно по обстоятельствам преступления, и они каждым из них были даны. Протоколы допросов отвечают требованиям ст. 166, 189, 190 УПК РФ. Не проведение судебно-технической экспертизы видеозаписей,

ситуационной экспертизы, не исключает виновности подсудимого по делу, подтверждается совокупностью исследованных доказательств по делу приведенных выше.

Доводы подсудимого и свидетеля ОНА о наличии иных лиц, на крыльце магазина, которых не установило следствие для подтверждения невинности подсудимого, суд так же признает голословными, опровергаемыми исследованными доказательствами по делу, не только воспроизведённой видеозаписью, но и показаниями свидетеля РВА, которая как в ходе предварительного следствия, так и в суде об этих обстоятельствах не поясняла, показаниями свидетелей ПВГ и АДС, приведённые выше. Версия об одном, а затем о 2 мужчинах на месте происшествия, изначально, была предложена следствию свидетелем ОНА, пояснившей впоследствии, что давала такие показания, чтобы оградить Остапенко от уголовного наказания.

Данных, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, о нарушении требований уголовно-процессуального закона, влекущих признание добытых в период предварительного расследования доказательств недопустимыми, в материалах дела не имеется и в суд не представлено. Нарушений норм уголовно-процессуального закона при составлении протокола её осмотра и воспроизведение видеозаписи, не допущено. Оценка содержания данной видеозаписи, в том числе, в части времени, даты,и происходящих событий, была подтверждена свидетелями ОНА и РВА, а так же подсудимым Остапенко.

По смыслу закона обязанностью суда является оценить представленные сторонами доказательства, в том числе их достаточность для принятия итогового решения. Объем же собранных по делу доказательств, которые суду надлежит исследовать, определяется не судом, а стороной обвинения. Поэтому претензии стороны защиты к органам расследования, основанные на отсутствии доказательств, которые могли быть получены, не свидетельствуют о невиновности подсудимого, не исключает его ответственности в содеянном, при наличии совокупности иных имеющихся доказательств, приведенных в приговоре.

Доводы стороны защиты и о том, что о необъективности предварительного расследования, и ненадлежащего контроля органа прокуратуры, как надзирающего за следствием органа свидетельствует и определение об отказе в привлечении потерпевшего ШАА к административной ответственности (т.1 л.д.54-55), суд признает безосновательными.

Протоколы следственных действий по данному делу суд также признает достоверными и допустимыми доказательствами, поскольку они согласуются с другими объективными доказательствами по делу, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Противоречий, способных поставить под сомнение событие указанного деяния, причастность к нему подсудимого, эти доказательства не содержат.

Доводы стороны защиты о признании недопустимым доказательством по делу заключения эксперта № 1036,т.к. отсутствуют сведения на каком основании проводилось секционное исследование трупа 21.10.2020г., кем именно, кем и, когда была представлена судебно-медицинскому эксперту медицинская карта 1199/520, не проверялось, причины сокрытия факта смерти ШАА, для решения вопроса своевременно ли, в полном ли объеме и правильно ли оказывалась медицинская помощь потерпевшему в медицинских учреждениях, не мотивирован вывод, почему имевшееся заболевание - полисегментарная пневмония справа, субплевральный инфаркт в ткани правого легкого - не явилось причиной смерти ШАА или не могло способствовать её наступлению, кроме того, отсутствие в уголовном деле медицинской карты лишает возможности оценить и заключение эксперта № 1036 с точки зрения его достоверности и полноты, т.к. в заключении эксперта не отражено, имелись ли в медицинской карте записи об исследовании биологических материалов (крови, мочи) с целью установления состояния опьянения ШАА (алкогольного или наркотического) на момент его поступления в КГБУЗ "<данные изъяты>, суд признает несостоятельными, опровергаемыми совокупностью исследованных доказательств по делу и не основанными на законе.

На основании ч.2 ст. 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам относятся доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.

Проведение патолого-анатомических вскрытий регулируется ФЗ от 21.11.2011г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и Приказом Минздрава России от 06.06.2013г. N 354н "О порядке проведения патолого-анатомических вскрытий".

В соответствии с п. 1 ст. 67 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" после смерти лица проводится патологоанатомическое вскрытие в целях получения данных о причине смерти человека и диагнозе заболевания.

Пунктом 14 Порядка проведения патолого-анатомических вскрытий (утвержденного Приказом Минздрава России от 6 июня 2013 г. N 354н) патолого-анатомическое вскрытие проводится в срок до трех суток после констатации биологической смерти человека.

Проведенное исследование трупа и полученные по его результатам документы (как бы они ни назывались, хотя наиболее распространенное название - акт судебно-медицинского исследования трупа) не подменяют собой, соответственно, судебно-медицинскую экспертизу трупа и заключение эксперта (п. 6 рассмотренного ранее Постановления Пленума Верховного Суда от 21 декабря 2010г.). Назначение и производство судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти по возбужденному впоследствии уголовному делу является обязательным (п. 1 ст. 196 УПК РФ), назначаться она должна будет как первоначальная, а производство её не связано выводами и данными, содержащимися в документе, полученном до возбуждения уголовного дела.

Исследование трупа в порядке ст. 144 УПК РФ производится независимо и вне прямой процедурной связи со следственными действиями, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела (осмотра места происшествия и трупа, обнаруженного на этом месте, осмотра трупа вне места происшествия и освидетельствования живого лица, которое скончалось до момента возбуждения уголовного дела).

Оснований не доверять заключениям судебных экспертиз по делу не имеется. Они даны в соответствии с положениями главы 27 УПК РФ, регламентирующей порядок назначения и производство судебной экспертизы. Их содержание отвечает требованиям статьи 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и статьи 204 УПК РФ. Заключения обоснованы, аргументированы, произведены экспертами с высшим образованием, с большим стажем экспертной работы, не находящимися в подчинении прокуратуры и суда, исследован больший объем документов, в том числе протокол допроса подозреваемого, видеозапись, согласуются с другими доказательствами, в связи с чем, суд признает их достоверными и допустимыми доказательствами. Примененные методики исследований подробно, полно и ясно описаны в заключениях, выводы ясны и противоречий не содержат. Оснований для признания какого-либо из заключений судебно-медицинской экспертизы недопустимым доказательством, суд не усматривает. Заключения экспертов № 1036 от 25.12.2020г. и № 072 от 11.03.2021 г. о том, что комплекс повреждений возник как минимум от четырех травматических воздействий, не противоречат установленным судом фактическим обстоятельствам дела,а именно причинение потерпевшему не менее 10 ударов руками и ногой в голову.

Доводы стороны защиты и о том, что не исключена возможность того, что вред здоровью потерпевшему могли причинить иные лица, т.к. предварительным следствием не было установлено местонахождения потерпевшего с 00 час. 30 мин. и до поступления в стационар в 9 час. 30 мин.,что может свидетельствовать о не оказании своевременной медицинской помощи, и при других обстоятельствах, как и рассматривать наступившие последствия как случайный результат, не имеется, являются голословными и ничем не подтверждены, признаются безосновательными, не опровергающими выводы суда о виновности подсудимого, опровергаются совокупностью исследованных доказательств по делу, в том числе картой вызова скорой медицинской помощи (т.1 л.д. 103), справкой о поступлении 07.09.2020г. в 00 час. 25 мин. в приёмное отделение скорой помощи ЭРБ

потерпевшего ШАА (т.1 л.д.31), справкой от 13.07.2021г. (т.3 л.д.88)о том, что потерпевший 07.09.2020г. был доставлен в приемный покой р.п.Эльбан, осмотрен дежурным врачом, наложена асептическая повязка и направлен в бессознательном состоянии в отделение челюстно-лицевой хирургии КГБУЗ «<данные изъяты> 07.09.2020г. в 08 час. 25 мин. (т.1 л.д.34,35,36,72).

Согласно рапорту о происшествии 20.10.2020г. (т.1 л.д. 92) в 10 час. 22 мин. 20.10.2020г. от врача "<данные изъяты> ПИВ в отдел полиции поступило сообщение о смерти ШАА

Заключениями экспертиз установлено, что все обнаруженные у потерпевшего телесные повреждения носят насильственный характер, причинили тяжкий, опасный для жизни вред здоровью потерпевшего, и стоят в прямой причинной связи с наступлением его смерти, а удары потерпевшему наносил только подсудимый, причем с достаточной силой, о которой свидетельствует наступившие последствия.

Доводы стороны защиты, что о правомерности действия Остапенко свидетельствует и то, что поведение потерпевшего было аморальным, т.к. ШАА высказывал применением насилия и попытку посягнуть на половую неприкосновенность свидетелей ОНА и РВА, суд признает голословными.

Аморальность поведения означает нарушение правил поведения, принятых обществом, но не закрепленных нормативно. Аморальность поведения влечет за собой физические или нравственные страдания лицу, причиняемые действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающие на принадлежащие подсудимой другие нематериальные блага. Степень выраженности такого аморального поведения должна обладать достаточным цинизмом и дерзостью, чтобы спровоцировать сильное душевное волнение виновного и вызвать у него решимость совершить преступление.Совокупностью исследованных доказательств по делу, таких оснований в поведении потерпевшего не установлено.

Свидетели ОНА и РВА, будучи допрошенными в ходе предварительного следствия неоднократно, об этих обстоятельствах не говорили, вызывая службу 112, поясняли, что пьяный мужчина не пускает в подъезд. Согласно заявлению (т.1 л.д. 46) свидетель ОНА обратилась в полицию, именно по этим обстоятельствам.

Противоречия в показаниях свидетелей ОНА и РВА в судебном заседании в ходе предварительного следствия 25.09.2020г. и 25.03.2021г. свидетельствуют об их надуманности, при недостаточной согласованности, поскольку подсудимый содержится под стражей с 25.09.2020г. Свидетельствуют об их стремлении обеспечить подсудимому, не имеющееся в действительности, алиби, помочь ему найти способ избежать ответственности за содеянное.

Действия Остапенко не носили характера обороны ввиду отсутствия нападения на него и отсутствия обстоятельств, с учетом и обстановки, которые могли быть расценены подсудимым в качестве такого нападения.

Таким образом, рассматривать причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего от действий подсудимого, как случайный результат, как и считать, что смерть потерпевшему причинена подсудимым в состоянии необходимой обороны, или с превышением её пределов оснований нет. При этом посягательство, от которого допустима необходимая оборона, должно быть наличным, общественно опасным, а угроза его применения - реальной. Так, из материалов дела следует, что все действия, непосредственно вызвавшие события причинения потерпевшему тяжкого вреда здоровью, инициированы не потерпевшим, а самим подсудимым, поскольку в момент причинения подсудимым тяжких телесных повреждений потерпевшему, акт посягательства со стороны последнего отсутствовал, каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что действия потерпевшего на месте происшествия носили характер общественно- опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья Остапенко или иных лиц, или создавали непосредственную угрозу применения такого насилия, в судебном

заседании не установлено. Общественно-опасного посягательства не существовало в действительности и окружающая обстановка не давала Остапенко оснований полагать, что оно происходит,что подтверждается совокупностью приведенных выше доказательств, отсутствия у Остапенко каких -либо телесных повреждений, а так же нахождения потерпевшего в силу своего физического состояния в сильной степени алкогольного опьянения (справка т. 1 л.д. 31, карта вызова скорой медицинской помощи № 13 от 06.09.2020 (т. 1 л.д.103), что подтверждается и показаниями подсудимого, свидетелей. Подсудимый нанес потерпевшему удары умышленно, на почве личных неприязненных отношений. Суд не находит оснований для переквалификации действий подсудимого на ч. 1 ст. 118, ч.1 ст. 109 УК РФ, так как субъективная сторона данных преступлений характеризуется неосторожной формой вины, чего не усматривается в данном случае.

Судом установлено, что со стороны потерпевшего по отношению к подсудимому на момент реализации им умысла на причинение тяжкого вреда здоровью не было высказано таких оскорблений, предпринято таких поступков, противоречащих нормам морали, которые могли бы оказаться поводом для возникновения аффекта, и затруднили для подсудимого самоконтроль и критическую оценку своих действий, лишили бы его возможности всесторонне взвесить последствия своего поведения. Отсутствие признаков аффективного поведения и оснований для его возникновения, подтверждается последовательными и подробными показаниями подсудимого, как на предварительном следствии обо всех событиях и поведении иных лиц, соответственно, эта причина не была эмоционально значимой. Поэтому совершение таких действий Остапенко,как нанесение множественных ударов, повлекшие смерть потерпевшего, не вызывалось необходимостью.

Таким образом в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта) не находился, т.к. в момент совершения преступления подсудимый был полностью ориентирован в ситуации, его действия носили последовательный, упорядоченный характер, не содержали признаков расстроенного сознания. После совершения преступления поведение подсудимого также было адекватным: он вступал в речевой контакт с иными лицами, осознавал характер своих действий и руководил ими, поддерживал со свидетелями адекватный речевой контакт, помнит причину и обстоятельства им содеянного, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения, которое существенным образом изменяет протекание эмоциональных процессов, снижает самоконтроль и способствует проявлению агрессии во внешнем поведении, что опровергает состояние аффекта.

Об отсутствии признаков аффекта так же свидетельствуют выводы судебной психиатрической экспертизы, так

согласно заключению эксперта № 317 от 09.02.2021 г. (т. 2 л.д. 36-41) Остапенко М.В. каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством, лишающим его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал ранее, не страдает в настоящее время. В настоящее время у подэкспертного выявляются признаки эмоционально неустойчивого расстройства личности. Импульсивный тип (F60.30). Однако степень изменений со стороны психики у него не такова, чтобы он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В период времени, относящийся к инкриминируемому ему деянию, у него также не было какого-либо временного психического расстройства, либо иного болезненного состояния психики (в том числе паталогического аффекта), он правильно ориентировался в окружающей обстановке, совершал последовательные и целенаправленные действия, поддерживал адекватный речевой контакт, при отсутствии признаков измененного сознания, бреда, галлюцинаций, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в момент совершения инкриминируемого ему деяния.

В настоящее время по-своему психическому состоянию также может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, давать правильные показания в ходе следствия

и в суде. По-своему психическому состоянию в
применении принудительных мер медицинского характера, не нуждается.

В состоянии аффекта и ином значимом эмоциональном состоянии подэкспертный на момент совершения преступления не находился, так как его действия носили целенаправленный характер, соответствовали контексту ситуации. Эксперт квалифицирует действия подэкспертного как типичный стиль реагирования конфликтной ситуации эмоционально неустойчивого, импульсивного лица.

Сведения, содержащиеся в справке о наличие судимостей у потерпевшего (т.2 л.д. 155-156) не свидетельствуют о правомерности действий подсудимого.

Заявление стороны защиты не принимать во внимание характеристику, данную участковым инспектором (т.2 л.д.146), в связи с её необъективностью, удовлетворению не подлежит, поскольку, опровергающих, указанную характеристику, документов, либо других достоверных данных, кроме несогласия с ней, защитой не представлено.

Доводы стороны защиты о недоказанности совершения преступления Остапенко и в состояние алкогольного опьянения, объективного подтверждения не имеют. Факт употребления спиртного был установлен не только показаниями подсудимого, но и свидетелей ОНА и РВА.

При таких обстоятельствах, совокупность согласующихся между собой доказательств, приводит к достоверному выводу о совершении данного преступления подсудимым, и на основании изложенного, суд квалифицирует действия Остапенко М.В.:

-по ч.4 ст.111 УК РФ – как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, так как Остапенко в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, возникшей с ШАА на почве личных неприязненных отношений, умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, не предвидя возможности наступления общественно-опасных последствий своих действий, в виде смерти потерпевшего, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть, нанес множественные удары руками и ногой в голову потерпевшего, причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой последовала смерть потерпевшего.

При назначении наказания суд учитывает степень и характер общественной опасности содеянного, которое относится к категории особо тяжкого.

Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает: признание вины в части нанесения телесных повреждений потерпевшему, оказание помощи в содержании детей жены, состояние здоровья, иные действия направленные на добровольное возмещение вреда потерпевшему- предложение жены оказать материальную поддержку отцу погибшего, извинение подсудимого в последнем слове, противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, выразившаяся в том, что потерпевший оскорблял свидетеля ОНА нецензурной бранью.

Оснований для признания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание как явку с повинной -объяснение Остапенко от 07.09.2020г. (т.1 л.д. 61-62), не имеется.Так, явка с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывается в тех случаях, когда лицо в устном или письменном виде добровольно сообщило органу, осуществляющему уголовное преследование, о совершенном им или с его участием преступлении (ст. 142 УПК РФ).

Вместе с тем, как установлено из материалов дела, до 07.09.2020г., то есть до даты обращения Остапенко в отдел полиции с сообщением о совершенном им преступлении, органы следствия уже располагали сведениями о преступлении и лице, причастном к его совершению. К этому времени было осмотрено место происшествия, собраны и другие доказательства.

При этом, как следует из пояснений подсудимого Остапенко в суде, на момент его обращения в органы полиции с сообщением о совершенном им преступлении ему было достоверно известно о том, что ранее неизвестный ему потерпевший находится в больнице.При таких обстоятельствах, подтверждение Остапенко факта совершения им преступления, не может расцениваться, как явка с повинной и признается судом в качестве иного смягчающего наказание обстоятельства, а, именно, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления, как и путем дачи признательных показаний в части даты и места причинения потерпевшему тяжких телесных повреждений, количества нанесенных телесных повреждений потерпевшему, посткриминальных действиях.

Вопреки доводам стороны защиты оказание иной помощи потерпевшему для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства судом не установлено, опровергаются совокупностью исследованных доказательств по делу, в том числе, и показаниями свидетелей ОНА и РВА, которые поясняли, что в ходе конфликта пытались неоднократно принять меры к тому, чтобы Остапенко перестал наносить удары, уже лежащему потерпевшему, увести его домой. Но Остапенко вырывался и возвращался к ШАА, и вновь наносил удары. Данные показания свидетелей подтверждались и воспроизведенной видеозаписью, в ходе которой установлено, что и после того, как Остапенко за ногу перетащил обездвиженного потерпевшего от подъезда, он вновь неоднократно пытался вернуться туда, когда свидетели ОНА и РВА с силой удерживали его, но он вырывался. Указанные действия подсудимого не свидетельствовали о желание оказать иную помощь потерпевшему. Вызов скорой помощи был осуществлен свидетелем ОНА, тем самым подсудимый Остапенко никакой помощи не оказывал. Доводы подсудимого о том, что он, увидев кровь у ШАА, повернул его на бок, чтобы он не захлебнулся и впоследствии после оказания медицинской помощи, понес заслуженное наказание, а также предлагал следователю Сарсенбаевой оказать помощь потерпевшему в виде лекарств, суд признает голословными, опровергаемыми совокупностью исследованных доказательств по делу.

Суд не находит оснований для признания в качестве отягчающего наказания обстоятельства, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, вызванного употреблением алкоголя, исходя из обстоятельств совершенного преступления и данных о личности Остапенко, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено обстоятельств, свидетельствующих о взаимосвязи состояния опьянения с действиями, совершенными подсудимым в отношении погибшего. Материалами уголовного дела установлено, что действия Остапенко были спровоцированы неправомерным поведением самого потерпевшего, а не состоянием опьянения подсудимого. Остапенко хотя и был в состоянии алкогольного опьянения, однако, действовал умышленно, по мотиву злости, личных неприязненных отношений. Согласно заключению экспертизы в состояние паталогического аффекта не находился, а проявил импульсивность характера в сложившейся обстановке,что так же установлено и при воспроизведении видеозаписи.

При разрешении вопроса о вменяемости подсудимого в отношении совершенного преступления суд не усматривает каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о том, что Остапенко в момент совершения преступления находился в состоянии невменяемости либо у него после совершения преступлений наступило психическое расстройство, лишающее их возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить этими действиями.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признает, рецидив преступления.

В соответствии с п. «б» ч.3 ст.18 УК РФ рецидив в действиях подсудимого признается особо опасным, поскольку подсудимый ранее осуждался за совершение особо тяжкого преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ, и на момент совершения преступления имеет непогашенную судимость по приговору от 20.10.2009г.

Остапенко М.В. ранее судим,

-по месту жительства характеризуется посредственно, жалоб и нареканий на поведение в быту не поступало. Имеет связи с лицами, склонными к совершению преступлений и правонарушений. После освобождения из мест лишения свободы с

ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился под административным надзором по решению суда. Нарушений установленных судом ограничений не имел;

- по месту работы <данные изъяты>» (т. 2 л.д. 144) характеризовался положительно, зарекомендовал себя, как трудолюбивый, ответственный, добросовестный, исполнительный работник. Нареканий со стороны начальства, трудовой дисциплины не имел.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств, наличия отягчающего наказание обстоятельства, обстоятельств совершения преступления, личности виновного, исходя из степени тяжести наступивших последствий, того, что совершено преступление против жизни и здоровья, что существенно повышает его общественную опасность, суд приходит к выводу, что цели наказания будут достигнуты только при назначении наказания в виде реального лишения свободы.

Так же суд считает необходимым назначить наряду с основным, дополнительное наказание, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ в виде ограничения свободы.

В силу ч.2 ст.68 УК РФ при рецидиве преступлений лицу, совершившему преступление, за которое предусмотрены альтернативные виды наказаний, назначается только наиболее строгий вид наказания, предусмотренный соответствующей статьей Особенной части УК РФ. И при любом виде рецидива срок наказания не может быть менее 1/3 максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Применение ст. 73 УК РФ и назначение условного осуждения не предусмотрено законом, на основании п. «в» ч. 1 ст. 73 УК РФ, т.к. в действиях усматривается особо опасный рецидив преступлений.

Оснований для применения ст. 64, ч.3 ст.68 УК РФ, УК РФ, равно как и для назначения более мягкого вида наказания, без учета правил, предусмотренных ч. 2 ст. 68 УК РФ суд не находит, поскольку не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, или других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного.

Фактических и правовых оснований для изменения категории (применения ч.6 ст.15 УК РФ в редакции ФЗ № 420 от 07.12.2011г.) совершённого подсудимым преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, на менее тяжкую, суд не усматривает, учитывая конкретные обстоятельства содеянного, в частности характер и размер наступивших последствий, способ совершения преступления, прямой умысел.

В силу ч. 2 ст. 58 УК РФ лишение свободы Остапенко М.В. надлежит отбывать в исправительной колонии особого режима, как осужденному к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления и при особо опасном рецидиве преступлений.

Вещественное доказательство по делу: CD-R диск с двумя видеозаписями, хранящийся при уголовном деле - оставить там же.

Руководствуясь ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным Остапенко Михаила Владимировича в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы 2 года, установив ему следующие ограничения:

1) не изменять место жительства или пребывания, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы;

2) не выезжать за пределы территории муниципального образования по месту жительства без согласия указанного специализированного государственного органа;

3) не уходить с места постоянного проживания(пребывания) с 23 час. до 06 час.

А также обязать два раза в месяц являться для регистрации в указанный специализированный государственный орган.

Меру пресечения заключение под стражей, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу, после отменить.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В срок лишения свободы зачесть время содержания под стражей с 25.09.2020 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима (в соответствии с п. «а» ч.31 ст. 72 УК РФ в редакции ФЗ №186 от 03.07.2018г.).

Срок наказания в виде ограничения свободы исчислять со дня освобождения осужденного из исправительного учреждения отбывания наказания в виде лишения свободы.

В срок отбытия наказания в виде ограничения свободы зачесть время следования осужденного из указанного исправительного учреждения к месту жительства из расчёта один день за один день.

Вещественные доказательства по делу: CD-R диск с двумя видеозаписями, хранящийся при уголовном деле - оставить там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Амурский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей апелляционной жалобе.

Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционного представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе подать свои возражения в письменном виде, и также ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, осужденный вправе заявить в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления, затрагивающего его интересы.

В случае принесения апелляционного представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный вправе:

- пригласить адвоката по своему выбору для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции,

- отказаться от адвоката.

Судья Е.А. Карпеченко

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».